

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
16524/2557

นางเตือนใจ เรืองศรี
นางมินา เกบุตร ในฐานะส่วนตัวและ
ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสำราญ เก
บุตร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369

โจทก์และจำเลยมีข้อตกลงกันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ที่กำหนดให้จำเลย ซึ่งเป็นผู้จะขายและทายาทของ ส. ต้องไปจดทะเบียนถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน พินาทและยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินพินาทออกเป็นแปลงย่อยตามที่โจทก์ผู้จะซื้อเป็นผู้ กำหนด นับแต่วันทำสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งจำเลยและทายาท ส. จะต้องดำเนินการ ตามข้อตกลงดังกล่าว แต่เมื่อภายหลังจากโจทก์กับจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน พินาทกัน ปรากฏว่าจำเลยมีข้อโต้แย้งเรื่องแนวเขตที่ดินพินาทกับ อ. จนต่อมา จำเลยต้องฟ้องขับไล่ อ. ให้ออกจากที่ดินพินาท ดังนั้น ระหว่างที่เป็นความคดีดัง กล่าวกันอยู่เกี่ยวกับแนวเขตที่ดินพินาท จำเลยจึงไม่มีทางที่จะดำเนินการให้แบ่ง แยกที่ดินพินาทออกเป็นแปลงย่อยตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ และโจทก์กับจำเลยยัง ได้ทำบันทึกข้อตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพินาท โดยจำเลยยินยอมให้โจทก์ เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าที่ดินบางส่วน ตามสัญญาจะซื้อจะขาย ออกไปจนกว่าจะ ตกลงกันเรื่องที่ดิน อ. รุกกล้าที่ดินพินาทเสร็จเรียบร้อยก่อน การที่โจทก์ยังไม่ชำระราคา และไม่ไปจดทะเบียนรับโอนที่ดินพินาท จึงเป็นไปตามข้อตกลงส่วนที่เพิ่มเติมใน สัญญา ไม่ใช่ความผิดของโจทก์ โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญา จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะ

บอกเลิกสัญญากับบริษัทเงินมัดจำได้ การบอกเลิกสัญญาของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท ยังคงมีผลผูกพันโจทก์จำเลยคู่สัญญาอยู่ อีกทั้งเมื่อเหตุแห่งความขัดข้องที่ทำให้ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ยังคงมีอยู่ กับไม่ได้มีข้อตกลงเพิ่มเติมให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอีก ดังนั้น การที่จำเลยยังไม่ไปขอแบ่งแยกและจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ก็ย่อมไม่เป็นการผิดสัญญาจะซื้อจะขายเช่นกัน โจทก์จึงยังไม่มีอำนาจฟ้องบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญากับเรียกค่าเสียหายเป็นคดีนี้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 28930 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 28930 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ กับใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 1,200,000 บาท แก่โจทก์ หากจำเลยไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ได้ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 60,600,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงิน 1,200,000 บาทแก่โจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 8,000 บาทเฉพาะค่าขึ้นศาล ให้จำเลยใช้แทนโจทก์ตามจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความรวม 20,000 บาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นได้ว่า ที่ดินพิพาทโฉนด
เลขที่ 28930 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่เป็นทรัพย์สินมรดกของ
นายสำราญ วันที่ 19 สิงหาคม 2545 โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทจากจำเลย
ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนายสำราญในราคา 19,800,000 บาทโจทก์ชำระเงินมัดจำให้
แก่จำเลยในวันทำสัญญาเป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท สำหรับราคาที่ดินส่วนที่
เหลืออีก 18,600,000 บาท ตกลงแบ่งชำระเป็น 2 งวด งวดแรกชำระภายในวันที่ 30
กันยายน 2545 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท ส่วนที่เหลือตกลงชำระในวันจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งจะเป็นเวลาภายใน 8 เดือน นับจากวันชำระเงินจำนวน
1,300,000 บาท โดยมีข้อตกลงให้จำเลยและทายาทของนายสำราญไปจดทะเบียนถือ
กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทและยื่นขอแบ่งแยกที่ดินพิพาทออกเป็นแปลงย่อยตามที่
โจทก์เป็นผู้กำหนดจำนวนแปลงและจำนวนเนื้อที่แต่ละแปลงที่จะแบ่งแยก ราย
ละเอียดตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ภายหลังจากนั้นโจทก์ไปตรวจสอบที่ดินพิพาท
พบว่า นางสำอูนำ ปลุกบ้านรูก้ำเข้าไปในที่ดินพิพาทเนื้อที่ 37 ตารางวา จึงแจ้งให้
จำเลยทราบ วันที่ 11 กันยายน 2545 จำเลยยื่นคำขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน
พิพาทต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ วันที่ 29 กันยายน 2545 โจทก์กับจำเลยทำ
บันทึกข้อตกลงเลื่อนการชำระราคาที่ดินพิพาทออกไปจนกว่าจำเลยจะดำเนินการ
เรื่องที่ดินนางสำอูนำรูก้ำที่ดินให้เสร็จเรียบร้อยก่อนตามบันทึกข้อตกลงท้ายสัญญาจะ
ซื้อจะขายครั้งที่ 1 เมื่อถึงวันนัดสอบเขต นางสำอูนำคัดค้านการชี้แนวเขตรังวัดที่ดิน
พิพาท จำเลยจึงได้ฟ้องขับไล่นางสำอูนำออกจากที่ดินพิพาท ในระหว่างพิจารณาคดี
ดังกล่าวจำเลยได้บอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทและรับเงินมัดจำ โจทก์จึงมี

หนังสือบอกกล่าวให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาและดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตาม

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยข้อแรกว่า จำเลยผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทหรือไม่ เห็นว่า โจทก์และจำเลยมีข้อตกลงกันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท ที่กำหนดให้จำเลยซึ่งเป็นผู้จะขายและทายาทของนายสำร่ำต้องไปจดทะเบียนถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทและยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินพิพาทออกเป็นแปลงย่อยตามที่โจทก์ผู้จะซื้อเป็นผู้กำหนดจำนวนแปลงและจำนวนเนื้อที่แต่ละแปลงที่จะแบ่งแยกภายใน 15 วัน นับแต่วันทำสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งจำเลยและทายาทนายสำร่ำจะต้องดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว แต่เมื่อภายหลังจากโจทก์กับจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทกัน ปรากฏว่าจำเลยมีข้อโต้แย้งเรื่องแนวเขตที่ดินพิพาทกับนางสำอูน่า จนต่อมาจำเลยต้องฟ้องขับไล่นางสำอูน่าให้ออกจากที่ดินพิพาท ดังนั้น ระหว่างที่เป็นความคดีดังกล่าวกันอยู่เกี่ยวกับแนวเขตที่ดินพิพาท จำเลยจึงไม่มีทางที่จะดำเนินการให้แบ่งแยกที่ดินพิพาทออกเป็นแปลงย่อยตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ นอกจากนี้ โจทก์กับจำเลยยังได้ทำบันทึกข้อตกลงท้ายสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทครั้งที่ 1 โดยจำเลยยินยอมให้โจทก์เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าที่ดินบางส่วนจำนวน 1,300,000 บาท ตามสัญญาจะซื้อจะขายข้อ 3.2.1 ออกไปจนกว่าจะตกลงกันเรื่องที่ดินนางสำอูน่ารुकล้ำที่ดินพิพาทเสร็จเรียบร้อยก่อน ซึ่งมีความหมายว่าโจทก์และจำเลยตกลงกันให้เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าที่ดินรวมทั้งการปฏิบัติตามสัญญาอื่น ๆ ต่อจากนั้นออกไปจนกว่าข้อพิพาทระหว่างจำเลยกับนางสำอูน่าจะมีผลสรุปถึงที่สุดเสียก่อน ดังนั้น เมื่อถึงกำหนดนัดรื้อวัดสอบเขตในวันที่ 9 ตุลาคม 2545 นางสำอูน่าได้คัดค้านแนวเขตและไม่สามารถตกลงกันได้ จนจำเลยต้องฟ้องขับไล่นางสำอูน่าออกจากที่ดินพิพาทต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2545 ซึ่งเป็นเวลาใกล้ชิดต่อเนื่องกัน ส่อแสดงว่าจำเลยมีเจตนาให้มีผลสรุปโดยเร็วเพื่อจะได้มีการปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทต่อไปให้แล้วเสร็จไป เป็นผลให้ต้องรอให้คดีดังกล่าวถึงที่สุดเสีย

ก่อนอันเป็นการขจัดการรอนสิทธิที่นางสาวอุณารุกล้ำที่ดินพิพาทและให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินรังวัดแบ่งแยกที่ดินพิพาทได้ ต่อจากนั้นจำเลยกับทนายของนายสำร่าผู้จะขาย
จึงจะไปจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมและยื่นคำร้องขอรังวัดแบ่งแยกเป็นแปลงย่อยตาม
ที่โจทก์ผู้จะซื้อที่จะต้องทำผังแบ่งแยกให้ตามข้อตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายต่อไปดัง
นั้น การที่โจทก์ยังไม่ชำระราคา ทำผังแบ่งแยกที่ดินพิพาทมอบให้จำเลยและไม่ไปจด
ทะเบียนรับโอนที่ดินพิพาท จึงเป็นไปตามข้อตกลงส่วนที่เพิ่มเติมในสัญญา ไม่ใช่
ความผิดของโจทก์ โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญา จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญากับ
กับริบเงินมัดจำได้ การบอกเลิกสัญญาของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสัญญา
จะซื้อจะขายที่ดินพิพาท ยังคงมีผลผูกพันโจทก์จำเลยคู่สัญญาอยู่ อีกทั้งเมื่อเหตุแห่ง
ความขัดข้องที่ทำให้ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ยังคงมีอยู่ กับไม่ได้มีข้อตกลงเพิ่ม
เติมให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอีก ดังนั้น การที่จำเลยยังไม่ไปขอแบ่งแยก
และจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ก็ย่อมไม่เป็นการผิดสัญญาจะซื้อจะขายเช่น
กัน โจทก์จึงยังไม่มีอำนาจฟ้องบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญากับเรียกค่าเสียหาย
เป็นคดีนี้ และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ข้ออื่น ๆ อีกต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์
ภาค 8 พิจารณานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามชั้นศาลให้เป็นพับ

(สมศักดิ์ ตันติภิรมย์-พิศล พิรุณ-สมเกียรติ เจริญสวรรค์)

ศาลจังหวัดกระบี่ - นายธนาบุตร ศิวยาพรหมณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นายวิจิต ทัศนากุลกิจ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ2017/2551

ต้น

หมายเหตุ